

확정급여형퇴직연금제도의 재정검증결과 통보양식 고시개정안 설명자료

1. 개정 이유

- 최소적립금 미충족 시 사업주는 최소적립금 대비 부족분 비율의 1/3 이상을 1년 이내에 해소할 의무가 존재
 - 현행 재정검증결과 통보양식에 따르면 적립금 부족분 해소 현황을 파악하기 어려운 상황 → 해소의지 및 적립에 악영향 가능성
- 재정안정화계획서 작성 및 통보의무 폐지를 규정한 「근로자퇴직급여 보장법」 시행령 개정(23.12.12)에 따라 하위법령 정비 필요

2. 주요 내용

- 통보양식에 ‘적립금 부족분 해소 현황’ 양식을 추가
 - 해소 현황을 명시하여 사업주에게 체계적인 적립 계획 수립에 필요한 정보 제공 및 부족분 해소 유도

□ 적립금 부족 해소 현황

직전 사업연도 재정검증 결과				적립금 부족 해소 여부 ¹⁵⁾
사업연도	적립비율	최소적립비율	부족비율	
년 월 일	%	%	%	해소/ 미해소/ 해당없음

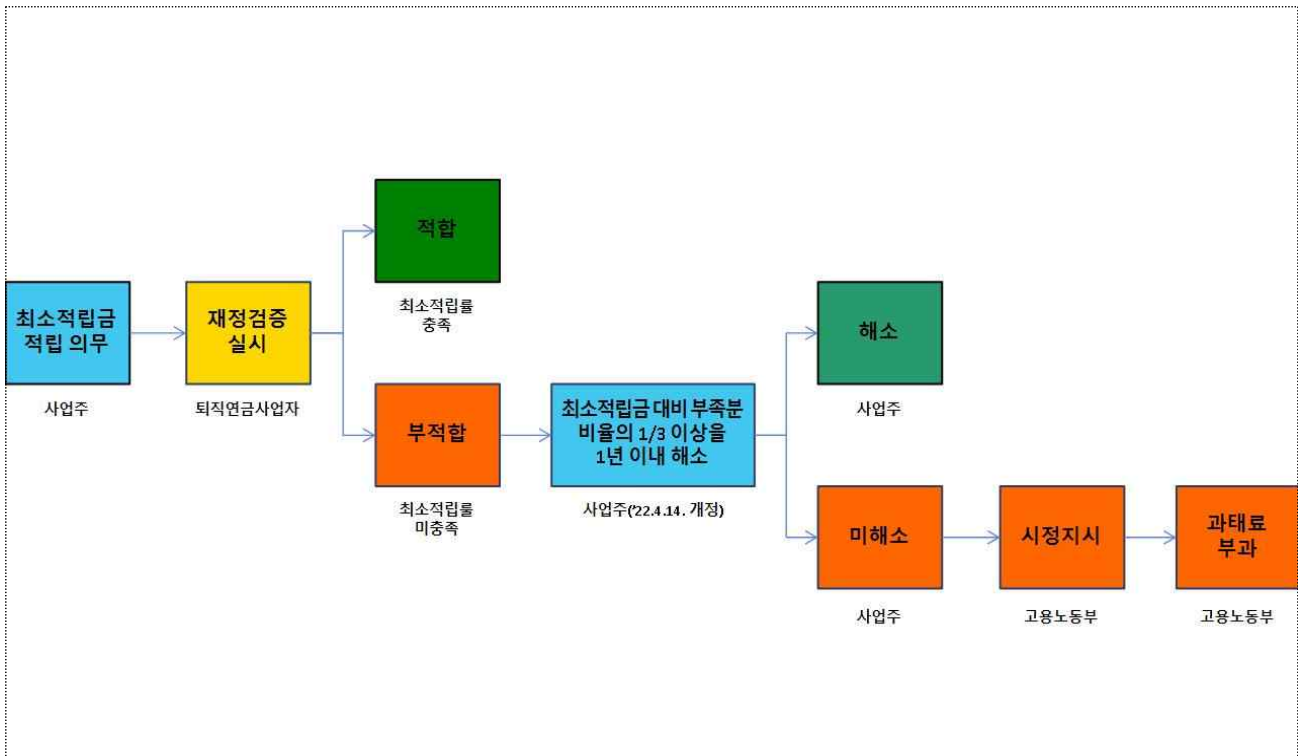
15) 당해 재정검증 적립비율이 [직전 재정검증 적립비율 + (부족비율의 1/3)] 이상이면 해소로 표시합니다.

- 평가적립금이 최소적립금의 95%~100% 해당하는 사용자가 조치하여야 할 사항 중 재정안정화계획서 작성 관련 문구 삭제
 - 다만 여전히 최소적립금 미충족 상태임을 강조하여 추가 적립이 필요함을 환기

< 고시 개정(안) 비교표 >

개정 전	개정 후
최소적립금에 미달하나 재정안정화계획서 작성 대상은 아님	법 제16조제3항 및 같은 법 시행령 제7조에 따른 적립금 부족분 해소 대상은 아니나 최소적립금 충족 위한 추가 적립 필요

< 확정급여형퇴직연금 사업장 재정검증 절차 >



□ 확정급여형 퇴직연금제도 도입 사업장은 매 사업연도 말까지 최소
적립금 이상을 퇴직연금사업자에게 적립하여야 함

- (재정검증) 퇴직연금사업자는 적립금이 최소적립금을 상회하는지
검증하여 매 사업연도 종료 후 6개월 이내 사용자에게 통보
- (최소적립금 부족분 해소) 최소적립의무 미이행 사업주는 최소적립금
대비 부족분 비율의 1/3 이상을 1년 이내에 해소하여야 함
 - 「근로자퇴직급여 보장법」 시행령 제7조제1항 및 제2항에 따라 최소
적립금의 100분의 95 미달시 부족분 해소 의무 발생
- (최소적립금 부족분 미해소) 고용노동부는 최소적립금 대비 부족분
비율의 1/3 이상을 1년 이내에 해소하지 않은 사업장에 과태료* 부과
 - * 1차 미이행: 200만원, 2차 미이행: 500만원, 3차 미이행: 1,000만원